

N. R.G. 68133/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile

IL GIUDICE

- visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
 - viste le note depositate dalle parti;
- visto l'*art.281 sexies c.p.c.*, pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;

Roma lì 13.4.2021

dott. Alberto Cianfarini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile

Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, 68133 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.4.2017 e vertente

tra

Parte_1 E *Parte_2* difesi dagli Avv.ti Mauro Livi e Piero Piccinini elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma Via Timavo n 3

- attori -

contro

CP_1 con sede in Roma, Via Nazionale 91, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Antonio Baldassarre Paola Battistini e Donato Salomone elettivamente domiciliata in Roma, Via Nazionale 91

- convenuta -

FATTO

Gli attori, in estrema sintesi, narrano che la società con la quale effettuavano investimenti finanziari tale *Per_1*, iscritta nel registro delle imprese al n. *P.IVA_1*, era stata sottoposta ad attività di controllo da parte della *CP_2*.

Parti attrici effettuavano vari investimenti presso la **Org_1** la quale assicurava un interesse annuo del 10 % con reinvestimento delle cedole quadrimestrali maturate. Precisamente il sig. **Pt_1** dell'importo di € 70.000,00 in data 25.7.2008 ed il sig. **Pt_2** dell'importo complessivo di € 100.000,00 (€ 50.000,00 in data 4.9.2008 ed ulteriori € 50.000,00 in data 4.2.2009).

La **Per_1**, per gli anzidetti contratti di investimento, aveva assicurato un interesse annuo del 10 % con reinvestimento delle cedole quadrimestrali maturate. Erano rilasciati una serie di titoli in pagamento delle scadenze quadrimestrali e degli interessi rimasti insoluti a seguito del fallimento della **Per_1**, dichiarato dal Tribunale di Roma il 4.3.2009.

Solo in data 15/2/2009 la **CP_1** disponeva la cancellazione della **CP_3** dall'elenco degli intermediari finanziari. Poco dopo il 4/3/2009 era dichiarato il fallimento. Asseriscono gli attori che:

- la titolarità da parte della **CP_1** di un potere-dovere di controllo sulla **Per_1** ex art. 106 ss. Testo Unico Bancario (di seguito **CP_4** e 166, co. 3, Testo unico della Finanza (di seguito T.U.F.), avrebbe fondato il loro affidamento sulla solidità dell'intermediario e, dunque, sulla sicurezza dell'investimento;
- la **CP_1** era inadempiente ai doveri di vigilanza sull'attività svolta dall'intermediario, che a detta degli stessi svolgeva abusivamente attività di raccolta del risparmio tra il pubblico;
- la carenza di vigilanza fondava la responsabilità della **CP_1** per il pregiudizio subito da essi attori.

La **Org_2** non aveva vigilato compiutamente per come le norme attribuiscono un potere ispettivo verso la citata società. Solo in data 15.2.2009 era disposta la cancellazione da parte della **Org_2**.

La **Per_1** esercitava una attività illegale mentre alla **Org_2** incombeva l'obbligo della verifica.

Chiedevano il risarcimento dei danni e la condanna della CP_1 al risarcimento in favore degli attori nella misura di € 70.000.00 relativamente a [...] Pt_1 ed € 100.000 00 in correlazione alla persona di Parte_2

Si costituiva parte convenuta e deduceva:

- A) difetto di giurisdizione;
- B) difetto di legittimazione passiva;
- C) prescrizione del credito.

Chiedeva il rigetto nel merito e la condanna alle spese.

All'udienza del 13.4.2021 gli attori concludevano insistendo e riportandosi alle precedenti richieste; parte convenuta per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e per il rigetto della pretesa, ed il giudice tratteneva la causa in decisione

Motivi della decisione

I motivi possono essere analizzati congiuntamente.

Sussiste la giurisdizione del GO trattandosi di asserito illecito aquiliano; tuttavia la eccezione di prescrizione non consente l'analisi della controversia.

Per come esposta dagli attori trattasi di una astratta responsabilità da fatto illecito derivante da una asserita inerzia nei controlli. Peraltro si condivide incidentalmente la osservazione della convenuta quando afferma di presunta omessa attività di vigilanza nei confronti della Per_1, intermediario abusivo, non ufficialmente autorizzato dalla CP_1 all'attività di raccolta di risparmio fra il pubblico.

Se l'attività non è in concreto autorizzata appare strenuo configurare un obbligo di vigilanza.

Posta tuttavia come attività illecita si spiega e si motiva la piena giurisdizione di questo giudice; l'attività per responsabilità aquiliana appartiene al giudice ordinario. Infatti in materia di danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata vigilanza da parte degli enti pubblici preposti al controllo su banche ed intermediari, non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. CP_1 è tenuta – se

sussistenti a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali di diligenza, prudenza e perizia, nonché delle norme di legge e regolamentari relativi al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, quali espressione del generale principio del *neminem laedere*, Ord. Sezioni Unite n. 6324/2020. Le condotte lamentate, quale indice di responsabilità aquiliana, non integrano l'esercizio di poteri amministrativi e, come tali, sono sindacabili dal giudice ordinario in ordine al profilo risarcitorio.

Emerge dagli atti che il fallimento della società è datato 4.3.2009. A questa data era sicuramente conosciuto il disvalore delle condotte oggi lamentate.

La lettera di messa in mora è del 16.11.2015. L'istanza al tribunale fallimentare del 31.5.2017; l'atto di citazione è del 4.10.2017.

La prescrizione quinquennale evidentemente sussiste. Ed infatti secondo la più recente Cassazione, assolutamente condivisibile (Sez. 3 Sentenza n. 4683 del 21/02/2020 Rv. 656911 - 03) in tema di obbligazioni derivanti da una pluralità di illeciti ascrivibili a differenti soggetti, qualora soltanto il fatto di un obbligato sia anche reato, mentre quelli degli altri costituiscano illeciti civili (come nella fattispecie), la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947, comma 3, c.c. per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato è limitata all'obbligazione nascente dal reato né, a tal fine, assume rilievo la citazione nel processo penale, quale responsabile civile, del soggetto obbligato civilmente per una condotta distinta ed autonoma da quella penalmente illecita.

Non si ritiene applicabile la regola di cui all'art. 1310 comma 1 c.c., il quale rende l'atto interruttivo compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido efficace anche nei confronti dell'altro debitore solidale, poiché non può ritenersi odierna parte convenuta obbligata verso condotte illegali non autorizzate.

Appare pertanto evidente il decorso della prescrizione ex art. 2947 comma 1, c.c.

La domanda è rigettata per prescrizione del credito.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- a)** accoglie l'eccezione di prescrizione del credito nei confronti di tutti gli attori, e per l'effetto rigetta le domande;
- b)** condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00 oltre accessori e spese se dovuti.

Roma, 13.4.2019

Il Giudice
Alberto Cianfarini